



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Folha :1

Dependência: 37ª D.P. CAMPO LIMPO
Boletim No.: 2587/2016

INICIADO:12/05/2016 18:10hs e EMITIDO:13/05/2016 05:37hs
JLLORPCBDJEHLX

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DOS JERIBAS, 54 - CAPAO REDONDO - CEP: 05868-820 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 47 D.P. - CAPAO REDONDO

Ocorrência: 12/05/2016 às 15:30 horas

Comunicação: 12/05/2016 às 18:08 horas

Elaboração: 12/05/2016 às 18:10 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

ALEXANDRE MENDES DE PAULO - Presente ao plantão - RG: 34633959-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: ARNALDO DONIZETE DE PAULO

Mãe: FATIMA APARECIDA ALVES MENDES - Natural de: S.PAULO - SP

Sexo: Masculino - Nascimento: 02/09/1986 29 anos - Estado civil: Solteiro

Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA GERIBAS, 55 - CONJ.HAB.ADVENTISTA
S.PAULO - SP

Testemunha:

- KARIM JOSEPH BOU ANNI JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 20169725-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: KARIM JOSEPH BOU ANNI

Mãe: RENEE BOU ANNI - Natural de: SAO PAULO - Nacionalidade: BRAS

Sexo: Masculino - Nascimento: 20/12/1979 36 anos - Estado civil: Casado

Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA JACARATINGA,

201 - CAMPO LIMPO - S.PAULO - SP - Empresa: 37ª D.P.-CAMPO LIMPO

Condutor:

- PEDRO NEMR ANTAR - Presente ao plantão - RG: 28126487-SP

emitido em 18/01/2001 - Exibiu o RG original: Não - Pai: NEMR TOUFIC ANTAR

Mãe: MADELEIN NEMR ANTAR - Natural de: S.PAULO/SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/06/1978

37ª D.P. CAMPO LIMPO

Endereço da delegacia : R JACARATINGA, 201 - CAMPO LIMPO-S.PAULO-SP. CEP: 05786-120

Telefone: (11)5841-5744



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 23

Dependência: 37ª D.P. CAMPO LIMPO

Boletim No.: 2507/2016

INICIADO: 12/05/2016 18:10hs e EMITIDO: 13/05/2016 05:37hs

Folha : 2

JLLORPCBDJEEHLX

37 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA JACARATINGA, 201 - CAMPO LIMPO
CEP: 05786-120 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5842-5062 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor
- Observações: R\$90,00 EM ESPECIE
- Pessoa relacionada: ALEXANDRE MENDES DE PAULO

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 9 - Involucro: OUTROS
Observações: EPPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTE A "COCAINA".
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 24 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO ERVA VERDE SEMELHANTE A "MACONHA"
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 41 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO SUBSTANCIA AMARELADA SEMELHANTE A "CRACK"

Histórico:

Comparecem nesta Delegacia de Polícia o depoente e a testemunha, ambos policiais civis desta D.P., informando que estavam em operação policial pelo bairro de Campo Limpo, quando no local dos fatos, perto de uma escola, avistaram o indiciado em atitude suspeita; que o depoente o abordou e com ele achou sua carteira nacional de habilitação em nome de Alexandre Mendes de Paulo e a quantia em dinheiro de R\$90,00; que inquirido sobre a procedência do dinheiro, confessou que vende drogas naquele local e ganha R\$1,00 por unidade vendida; que inquirido sobre se tinha mais drogas em seu poder, disse que sim e os levou até uma árvore próxima e pegou uma sacola de mercado onde tinha 09 pinos de cocaína, 24 embalagens plásticas com maconha e 41 involucros plásticos com pedras de "crack"; que o indiciado não disse de quem era a droga e nem para quem trabalha; que o indiciado após receber voz de prisão em flagrante no local foi conduzido com o material apreendido em seu poder até esta delegacia de polícia e apresentado a autoridade policial que após se inteirar dos fatos, reiterou a voz de prisão e determinou a elaboração do auto flagrantial em desfavor do mesmo.

37ª D.P. CAMPO LIMPO

Endereço da delegacia : R JACARATINGA, 201 - CAMPO LIMPO-S.PAULO-SP. CEP: 05786-120

Telefone: (11)5841-5744



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 37ª D.P. CAMPO LIMPO

Boletim No.: 2507/2016

INICIADO: 12/05/2016 18:10hs e EMITIDO: 13/05/2016 05:37

Folha

JLLORPCBDJECH

Laudo de Constatação nº 219387/2016

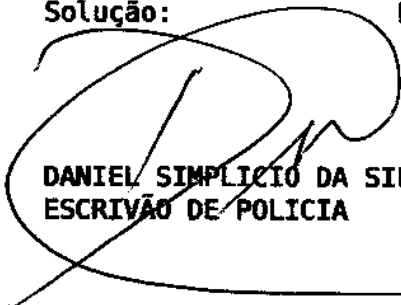
Item "A" positivo para "cocaina" - 8,0 gramas

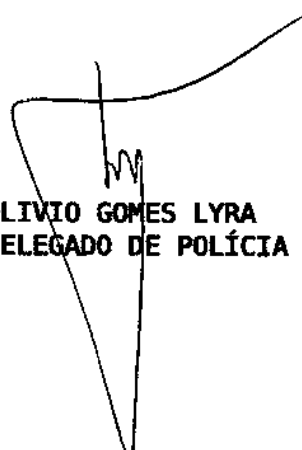
Item "B" positivo para "cannabis sativa L" - 40,0 gramas

Item "C" positivo para "cocaina" - 06,0 gramas

Solução:

BO PARA FLAGRANTE


DANIEL SIMPLICIO DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA


OLÍVIO GOMES LYRA
DELEGADO DE POLÍCIA

37ª D.P. CAMPO LIMPO

Endereço da delegacia : R JACARATINGA, 201 - CAMPO LIMPO-S.PAULO-SP. CEP: 05786-120

Telefone: (11)5841-5744



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0038618-05.2016.8.26.0050 - Controle nº 1051/16**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **ALEXANDRE MENDES DE PAULO**

VISTOS, etc.

ALEXANDRE MENDES DE PAULO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2016, por volta das 15hs30min, na Rua dos Jeribas, nº 54, Capão Redondo, nesta capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, nas imediações de estabelecimento de ensino CEI- Centro de Educação Infantil, **08 (oito gramas) de cocaína, distribuídas em 09 porções**, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf; **40 (quarenta gramas) de maconha, distribuídas em 24 porções acondicionadas em invólucros plásticos e 06 (seis gramas) de cocaína na forma de crack, distribuídas em 41 porções**, acondicionadas em invólucros plásticos, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar, sendo ainda que foram apreendidos com o denunciado R\$ 90,00 em espécie.

Auto de exibição e apreensão (fls. 15/16). Laudo de constatação (fls. 19/20). Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 60/62). Guia de depósito judicial (fls. 41).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 53/55).

O réu foi notificado. Apresentada defesa prévia (fls. 69/70).

Recebida a denúncia (fls. 71), o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a defesa requereu a absolvição pela fragilidade da prova. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena mínima, aplicação do redutor, regime diverso do fechado, substituição por restritiva de direitos; afastamento da causa de aumento do art.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

40, inciso III.

É o relatório.

Fundamento e decidido.

A ação penal é **procedente em parte.**

A materialidade restou demonstradas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico toxicológico – positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol - e pela prova oral produzida em juízo.

Não há dúvidas acerca da autoria delitiva, confessada pelo réu em juízo.

O policial civil, Pedro, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia anteriormente. Estavam em operação de combate a pontos de tráfico. **O local era ponto de tráfico conhecido.** Não havia movimento. O réu tinha a habilitação dele e 90 reais em dinheiro trocado. O réu foi até uma árvore e pegou uma sacola com algumas drogas: cocaína, maconha e crack. O réu disse que a esposa estava presa e que ele estava trabalhando para ajuda-la e ele ganharia 1 real por cada droga vendida. O réu estava sozinho. O réu confessou espontaneamente, mesmo sem ter droga em seu poder. Lembra que havia variedade. Mais crack, cerca da 40/50. Havia um colégio ao lado. A rua estava vazia. Os alunos deveriam estar em sala de aula.

Karim, policil civil, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia anteriormente à prisão. Estavam em operação pela seccional e na região do Capão Redondo com Campo Limpo foram ao local em frente a um colégio, uma Cohab, entraram com viatura descaracterizada. O réu quando viu o carro esboçou um certo nervosismo e resolveram abordar. Em revista pessoal encontraram 90 reais em dinheiro. O réu foi questionado, informado que o local era ponto de tráfico. O réu confessou. Disse que a esposa tinha sido presa e que ele estava traficando para juntar dinheiro e ajuda-la. O réu pegou uma sacola em local próximo com cocaína, maconha e crack, em porções individuais. Não se recorda se o réu disse por qual crime a esposa estava presa.

Interrogado o réu disse que tinha acabado de sair de sua casa, foi abordado e pegaram o dinheiro em seu poder. Os policiais foram atrás da árvore e acharam a droga e disseram que era sua. Não sabe como os policiais sabiam que tinha droga atrás da árvore. Sua esposa nunca foi presa. É solteiro. Já foi processado em um 33 e em porte de arma. Foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

absolvido nos dois processos. Mora em frente ao centro de educação infantil, em uma prédio, Cohab Adventista. Falou para os policiais que morava ali na frente. Não conhecia os policiais. Quando os policiais fizeram a abordagem ouviu eles dizendo que alguém tinha corrido. Como não tinha ninguém na rua e o interrogando passou, foi pego. Trabalha de motoqueiro para uma Hamburgueria. Ganha um salário. Não é registrado. Mora com seu pai e sua mãe.

A prova se mostrou suficiente para a procedência da ação penal.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para incrimina-lo falsamente. Nada há nos autos a apontar suspeição.

O réu foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico, com 90 reais em trocado em seu poder e, segundo os policiais, o próprio réu teria confessado a prática do tráfico, bem como informado o local em que a droga se encontrava.

O próprio réu confirmou que os policiais encontraram a droga atrás da árvore e não soube informar como eles tinham conhecimento de que a droga estava naquele local.

A quantidade de droga, embalada individualmente e a diversidade – maconha, cocaína e crack trazem a certeza da finalidade de tráfico.

É certo que o réu negou ser casado e ter uma esposa presa, versão que teria dito aos policiais, mas a negativa singela não tem o condão de afastar sua responsabilidade.

Anote-se que nada foi falado sobre eventual pessoal que teria corrido. Pelo contrário, os policiais afirmaram que não havia ninguém no local, apenas o réu e um deles mencionou que a abordagem se deu em razão de atitude suspeita.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada, mostrando-se suficiente a prova para a procedência da ação penal, repetindo-se que não há nada nos autos a apontar que os policiais civis tivessem algum interesse em prejudicar o réu, um desconhecido.

A causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06 é afastada, pois não obstante os fatos tenham acontecido nas imediações de uma escola, verifica-se que se trata de escola infantil e que, segundo os policiais, não havia movimentação de alunos no momento dos fatos.

O réu não fez prova da licitude do dinheiro encontrado em seu poder. Também não trouxe aos autos nenhum elemento que pudesse sustentar sua versão de que teria acabado de sair de sua casa. Nada comprovou sobre o alegado trabalho, não se olvidando que estava na rua no meio da tarde (os fatos ocorreram às 15h30min).

Mister se faz a determinação do perdimento dos valores apreendidos em poder



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

do réu, em contexto de tráfico de drogas.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base no mínimo legal, por ser o réu primário. Pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No terceiro estágio não há causas de aumento. Considerando a primariedade do réu, mister a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3, resultando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos.

Anoto, por oportuno, que os pedidos da defesa de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** a ação penal para **CONDENAR** o réu **ALEXANDRE MENDES DE PAULO** à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Respondeu solto a todo o processo. Faculto, portanto, apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. e oficie-se em razão do perdimento do valor apreendido.

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de agosto de 2017.

Fernanda Galizia Noriega
Juíza de Direito